



Nr. 91 Besprechung mit den süddeutschen Staats- bzw. Ministerpräsidenten vom 11. Mai 1920

R 43 I/2329 , Bl. 115-119

Anwesend: für das Reich: das Reichskabinett, der Vertreter des RPräs.; für die Länder: Baden: Geiß; Württemberg: Blos; Hessen: Ulrich; Bayern: JM Müller; Sachsen: Buck; Preußen: IM Severing.

[Tagesordnung]

1. Räumung des Maingaus.
2. Frage der Gesandten der Länder beim Reich und untereinander.

[3.] Ausnahmezustand.

1. Räumung des Maingaus.

Der Reichskanzler legte dar, daß das Auswärtige Amt gestern auf Grund der Mitteilung des Reichswehrministers der Interalliierten Kommission eine Zusammenstellung übergeben habe, auf Grund deren sich ergebe, daß die Reichswehr im Ruhrgebiet nunmehr auf einen dem Augustabkommen entsprechenden Stand zurückgeführt sei. – Die Truppenstärke sei sogar ein Bataillon und eine Eskadron geringer, als in diesem Abkommen zugelassen sei. Der Reichskanzler gab der bestimmten Erwartung Ausdruck, daß nunmehr die französischen und belgischen Truppen aus dem Maingau zurückgezogen würden¹. Er könne sich nicht denken, daß Deutschland an der Konferenz in Spa teilnähme, ehe nicht der Maingau geräumt sei².

Der bayerische und der hessische Regierungsvertreter begrüßten die Erklärung; beide sprachen sich für eine scharfe Protestaktion gegen die Verwendung farbiger Truppen in den besetzten Gebieten aus.

¹ StS von Haniel hatte nach Paris an den Gesandten Göppert am 9. 5. telegraphiert: „Am 10. abends werden die in der 50 km-Zone befindlichen Truppen auf die zugestandene Zahl der Truppeneinheiten, d. h. 20 Bataillone, 10 Eskadrons, 2 Batterien zurückgeführt sein. Ein Beauftragter des General Nollet wird vom 11. 5. morgens ab in Begleitung eines deutschen Offiziers an Ort und Stelle feststellen, ob die Verminderung der Truppeneinheiten in dieser Weise tatsächlich erfolgt ist. Zur Anordnung der alsdann vorzunehmenden Räumung von Frankfurt usw., ist General Nollet, wie dieser mündlich äußerte, nicht zuständig, vielmehr werden diese Anordnungen auf Grund seines Berichts in Paris getroffen werden. Um Unzuträglichkeiten bei der hiernach zu erwartenden demnächstigen Räumung der neubesetzten Gebiete zu vermeiden, ist es notwendig, daß Einzelheiten der Räumung z. B. Übernahme der Kasernen, Wiedereintrücken der Sicherheitspolizei usw. mit der Gegenseite im Voraus geregelt werden. Bitte festzustellen, mit welcher Stelle dies geschehen kann. Es wird vorgeschlagen, daß sich Beauftragte der beiden Teile zu diesem Zweck in Kassel treffen“ (R 43 I/2728 , Bl. 35).

² Der Abzug der französischen und belgischen Truppen aus dem Maingau erfolgte am 17.5.20.

2. Frage der Gesandten der Länder beim Reich und untereinander ³.

Der *Reichskanzler* und der *Reichsminister des Innern* legten dar: Die Reichsregierung vertrete die Auffassung, daß den Ländern ein Gesandtenrecht im völkerrechtlichen Sinne nach der Verfassung nicht zustehe ⁴. Aber auch wenn man von der Rechtsfrage absehe, empfehle es sich, daß die Länder untereinander Gesandtschaften nicht unterhalten. Der Friedensvertrag gebe den Alliierten das Recht, Gesandte auch bei den deutschen Ländern zu unterhalten ⁵; es würde dem Bestreben der Alliierten hierzu vorarbeiten, wenn die Länder selbst Gesandte bei einander unterhielten und so Ansätze eines diplomatischen Korps vorhanden seien. Die Einrichtung von inneren deutschen Gesandtschaften der Länder würde in jedem Falle ein falsches Bild über die staatsrechtliche Natur des Deutschen Reichs geben und so im Ausland ungünstig wirken ⁶.

Für das *Reich* sei es dagegen erwünscht, in den wichtigsten deutschen Ländern Vertretungen des Reichs zu unterhalten, damit das Reich über die Stimmung in den Ländern informiert sei und darauf Rücksicht nehmen könne; es habe sich oft als Übelstand herausgestellt, daß den Reichsministerien bei ihren Arbeiten jede amtliche und fortdauernde Unterrichtung über das Eigenleben der Länder und die Wünsche ihrer Bevölkerung fehle.

In der Debatte sprachen sich *sämtliche Vertreter der Länder* gegen die Einsetzung oder Einrichtung von „Reichskommissaren“ aus, die als Überwachungsorgane oder „politische Horchposten“ nur unangenehm empfunden würden. Ferner sprachen sich die Vertreter der Länder dahin aus, daß sie an dem Rechte der Gesandtschaften festhalten müßten, wenn sie auch aus Sparsamkeitsgründen davon nur einen eingeschränkten Gebrauch machen würden. Der Preußische Vertreter erklärte, daß die Preußische Regierung schon im Juli vorigen Jahres den Beschluß gefaßt habe, alle Gesandtschaften bei den Ländern aufzuheben, nachdem aber die Bayerische und die Sächsische Regierung erklärt hätten, daß sie ihre Vertretungen bei Preußen beizubehalten wünschten, habe sich die Preußische Regierung und auch die Preußische Landesversammlung aus Gegenseitigkeitsgründen auf den Standpunkt gestellt, auch die preußischen Gesandtschaften in München und in Dresden bis auf Weiteres beizubehalten. Preußen sei aber nach wie vor damit einverstanden, auch diese Gesandtschaften eingehen zu lassen, wenn die Länder sich entschlossen, ihre Gesandtschaften bei Preußen aufzugeben. Ferner sei Preußen auch bereit, diese Gesandtschaften, statt sie aufzuheben, als Reichsgesandtschaften auf das Reich zu übertragen.

Reichsminister Köster schlug nunmehr vor, daß die *Länder*, die zur Zeit Gesandtschaften (bei Preußen) in Berlin unterhielten, diese Gesandtschaften, die ja schon jetzt mit den Reichsratsbevollmächtigten verbunden seien, in Vertretungen beim Reiche unter Beibehaltung der Bezeichnung als Gesandter umwandeln und daß *das Reich* entsprechend in einzelnen Ländern Gesandtschaften des

³ Zu diesem Tagesordnungspunkt trug Koch-Weser am 12. 5. in sein Tagebuch ein: „Gestern auch die Gesandtenfrage mit den größeren MinPräs. besprochen. Nur Kahr war natürlich nicht da, wie Geßler meint, aus bösem Willen. Er will aber angeblich in nächster Woche kommen. Dieses Mal schickte er den üblen Müller-Meinigen. [...] ob die Gesandtenfrage nun endlich geregelt ist, namenlose Angst drüben vor einem ‚Aufpasser‘, einem ‚Horchposten‘ oder einem ‚Mühlenkontrolleur‘, wie man sich in Anlehnung an die Getreidewirtschaft ausdrückt. Als ob ein solcher sich nicht recht notwendig erwiesen hat! An den Austausch von Gesandten mit Preußen wird mit leidenschaftlicher Festigkeit festgehalten, obwohl jeder zugibt, daß es sich um Reichsgeschäfte und Geschäfte mit dem Reich handelt. Aber diese neuen Männer (außer Müller lauter Sozis) sind merkwürdig konservativ, wenn es sich darum handelt, wirkliche Verwaltungsreform zu machen. Sie übersehen die Dinge nicht, und wissen nur, daß sie sich mit dem Zugreifen schon oft die Finger verbrannt haben. Ich bin Dank der freundlichen Berichte der Reichsratsmitglieder wohl so etwas wie ein ‚bête noir‘ bei den Ländern. Es gibt sich ja keiner die Zeit, wirklich zu ergründen, was man eigentlich will“ (BA: Nachlaß Koch-Weser 27).

⁴ S. hierzu und zum folgenden auch Dok. Nr. 56, P. 4.

⁵ Das geht aus der Präambel des VV hervor, s. dazu auch „Das Kabinett Fehrenbach“: Unterredung des RAM Simons mit dem frz. Geschäftsträger Laurent am 2.7.20 und die Kabinettsitzung vom 3.8.20, P. 3.

⁶ Diese Ansicht wiederholte der RIM noch einmal in der Zeit des Kabinetts Fehrenbach am 4.8.20 in einem Schreiben an StS Albert. Darin sprach sich der Minister gegen formelle Gesandtschaften der Länder beim Reich und Beglaubigung ihrer Vertreter beim RPräs. aus. Ebenso lehnte Koch-Weser für die Vertreter des Reichs bei den Ländern einen diplomatischen Status ab. Diese Feststellungen würden jedoch nicht der Benennung „Gesandter“ für die Vertreter der Länder resp. des Reichs entgegenstehen (R 43 I/2329, Bl. 156 f.).

Reichs einrichtet, insbesondere in München, wo die jetzige preußische Gesandtschaft auf das Reich übernommen werden könnte ⁷.

Nach längerer Verhandlung wurde Einigkeit über folgende Punkte erzielt ⁸:

– a)

Kein Land wird mit der Entente Beziehungen aufnehmen, falls ein Ententestaat bei ihm eine diplomatische Vertretung einrichtet. In diesem Falle soll dem betreffenden Ententestaat mitgeteilt werden, daß nach der Reichsverfassung die Frage der auswärtigen Beziehungen Sache des Reichs ist ⁹.

– b)

Das Reich wird keine Reichskommissare zu den Ländern entsenden, sondern nur, wo es notwendig sein wird, Vertreter des Auswärtigen Amts mit diplomatischer Qualität und der Amtsbezeichnung Gesandter (evtl. Geschäftsträger) entsenden ¹⁰.

– c)

Die Länder wandeln ihre Gesandtschaften bei Preußen in Vertretungen beim Reiche um, wobei es ihnen freisteht, die Bezeichnung als Gesandtschaften beizubehalten; Preußen ist damit einverstanden, daß diese Vertretungen gleichzeitig auch die Interessen des Landes bei der preußischen Regierung wahrnehmen ¹¹.

– d)

Die Länder sollen untereinander keine „Gesandtschaften“ mehr unterhalten, dagegen bestehen keine Bedenken, daß sie zu Vertretungen besonderer Interessen, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiet für Zeit oder für Dauer besondere „Bevollmächtigte“ bestellen ¹².

– e)

Zum Schlusse wurde verabredet, möglichst mehrmals im Jahre Zusammenkünfte der Ministerpräsidenten der Länder abzuhalten.

⁷ StS von Haniel teilte am 28.5.20 auf Grund des Ergebnisses dieser Besprechung mit, der bisherige pr. Gesandte Graf Zech werde in den Reichsdienst übernommen und als bevollmächtigter Vertreter des AA in München belassen: „Der Aufgabenkreis des Grafen Zech wird sich, wie bisher, auch auf die Beobachtung der Tätigkeit der Ententekommissionen und der damit zusammenhängenden politischen Propaganda des Auslandes innerhalb Deutschlands erstrecken. In allen Fragen wird er seine Tätigkeit auch fernerhin in engster Fühlungnahme mit der Bayer. Regierung auszuüben haben“ (R 43 I/2329, Bl. 139 f.). Eine entsprechende Mitteilung an die hess. Regierung über die Übernahme des LegR Rieth von Preußen auf das AA und die Fortsetzung seiner Tätigkeit als Bevollmächtigter Vertreter des Reichs in Darmstadt war bereits am 19.5.20 ergangen (R 43 I/2329, Bl. 141).

⁸ Die nachfolgenden Punkte a–d wurden in einem Schreiben des Bayer.Min des Äußeren (gez. MinPräs. von Kahr) am 7.6.20 kritisch gewürdigt und kommentiert. Dazu notierte MinR Brecht, im Punkt b solle die Korrektur gemäß den bayer. Wünschen erfolgen, zu Punkt a solle eine Antwort erfolgen und „im übrigen Schweigen“ (R 43 I/2329, Bl. 144 f.).

⁹ Hierzu wurde von bayer. Seite erklärt: „Die Bayer. Regierung hat gegen die Feststellung in der Niederschrift keine Erinnerung zu erheben, sie wird aber naturgemäß nicht in der Lage sein, eine von der Ententesseite gesuchte Fühlungnahme ohne Weiteres abzulehnen. Letzterenfalls wird selbstverständlich die Befugnis des Reichs keine Beeinträchtigung erfahren“ (7.6.20; R 43 I/2329, Bl. 144 f.).

¹⁰ Von dem bayer. Ministerium aus wurde demgegenüber bemerkt, JM Müller-Meinungen habe in Berlin erklärt, Bayern werde einen diplomatischen Vertreter des Reichs aus dem AA mit dem Titel „Gesandter“ annehmen: „Der in der Niederschrift enthaltene Feststellung, wonach ein Vertreter des AA (nicht des Reichs) in Frage käme, hat der Bayer. JM nicht zugestimmt. Auch die Bayer.Reg. bedauert, dies nicht tun zu können.“ Bei einer Besprechung mit dem RK in München am 28. 5. sei diese Frage dadurch erledigt worden, daß dieser zugesichert habe, der bayer. Forderung solle entsprochen werden (7.6.20; R 43 I/2329, Bl. 144 f.). Hiergegen wurde von Sachsen am 29.6.20 Widerspruch eingelegt. Das Min. der auswärtigen Angelegenheiten (gez. MinPräs. Buck) teilte mit: „Wenn nun nach den jüngsten Abmachungen das Reich dem Freistaat Bayern eine Sonderstellung einräumt und dort einen Vertreter des Reichs hinzusenden beabsichtigt, so würde dies auf das Ausland bei den jetzigen politischen Verhältnissen ganz besonders ungünstig wirken und ganz falsche Schlüsse über die Stellung Bayerns zum Reich in Verhältnis zu den übrigen Länderregierungen zulassen, abgesehen davon, daß es auch im inneren Deutschen Reiche und bei den übrigen Länderregierungen Beunruhigungen zeitigen könnte“ (R 43 I/2329, Bl. 146).

¹¹ Hierzu wurde seitens Bayerns keine Einwendung erhoben, aber erklärt, es müsse erwogen werden, ob nicht der Bayer.LT seine Zustimmung erklären müsse (7.6.20; R 43 I/2329, Bl. 144 f.).

¹² In diesem Punkt wird die abweichende Haltung Bayerns am deutlichsten: „Bayern steht nach wie vor auf dem Standpunkte, daß den Ländern durch die RV nicht verwehrt ist, Gesandtschaften untereinander zu unterhalten, und kann darauf grundsätzlich nicht verzichten. Es hat aber seine Gesandtschaften in Stuttgart und Dresden aufgehoben und beabsichtigt zur Zeit nicht, neue Gesandtschaften bei deutschen Ländern einzurichten. Die Frage ist deshalb für Bayern dermalen nicht aktuell. Die Frage, ob einzelne deutsche Länder Gesandtschaften oder ähnliche Vertretungen bei Bayern unterhalten wollen, wird zunächst von diesen Ländern zu würdigen sein. Etwaigen in dieser Richtung an Bayern herantretenden Wünschen würde aber von hier aus nicht mit Ablehnung begegnet werden können“ (7.6.20; R 43 I/2329, Bl. 144 f.).

[3.] Ausnahmezustand¹³.

Der Reichskanzler stellte die Frage, ob es sich zur Zeit empfehle, den für die größten Teile des Reichs noch bestehenden Ausnahmezustand allgemein aufzuheben. Er wies darauf hin, daß dieser Ausnahmezustand nunmehr durch die Verordnungen des Reichspräsidenten vom 11. April und 5. Mai 1920¹⁴ allgemein aus dem Zustand der militärischen Exekutive in den der zivilen Exekutive überführt worden sei und daher nicht sehr drückend empfunden werde. – Trotzdem empfehle es sich für die Wahlzeit entweder den Ausnahmezustand ganz aufzuheben oder mindestens die Presse- und Versammlungsfreiheit voll herzustellen.

Der Vertreter Bayerns erklärte, daß Bayern auf seine landesrechtlichen einstweiligen Maßnahmen vom 28. November 1919 zur Zeit noch nicht verzichten könne; er sagte aber zu, daß während der Wahlzeit die Versammlungsfreiheit und die Pressefreiheit hergestellt werden sollten¹⁵. Die Zeitungsverbote seien zum Teil bereits aufgehoben, soweit dies nicht der Fall sei, würden sie in den nächsten Tagen aufgehoben werden.

Der Vertreter Sachsens erklärte, daß die sächsische Regierung die für kleine Teile des Landes noch bestehenden rechtlichen Ausnahmevorschriften gestern aufgehoben habe.

Es herrschte Übereinstimmung darüber, daß eine allgemeine Aufhebung des Ausnahmezustandes nicht beschlossen werden soll, daß es aber notwendig sei durch Anweisung an die Regierungskommissare pp. sicher zu stellen, die Wahlagitation weder auf dem Gebiet des Versammlungswesens noch auf dem der Druckschriften und des Pressewesens zu beschränken.

¹³ Zu diesem Tagesordnungspunkt notierte Koch-Weser in sein Tagebuch am 12. 5.: „Sorgenvoll die Kommunistengefahr. Geßler erklärte gestern in einer Besprechung mit den Süddeutschen, jeder Putsch von links werde sorgfältiger vorbereitet, die Reichswehr aber sei schlechter geworden und werde immer schlechter, wenn die unerhörten sozialistischen Angriffe nicht aufhörten. Der einzige Aktivposten ist die neue Brigade Döberitz. Wenn es aber, was bisher nie gelungen ist, an allen Teilen Deutschlands zugleich losbricht? Aber alles beweist, daß unsere Politik richtig ist. Vor dem Bolschewismus bleiben wir nur bewahrt, wenn wir eine Politik machen, die nicht die gesamte Arbeiterschaft dem Bolschewismus in die Arme treibt“ (BA: Nachlaß Koch-Weser 27).

¹⁴ S. RGBL., S. 479 f. und 887 ff. Mit der VO vom 5.5.20 war der verschärfte Ausnahmezustand in den pr.Reg.Bezirken Düsseldorf, Arnsberg und Münster aufgehoben worden. An seine Stelle traten Bestimmungen, die allerdings den einfachen Ausnahmezustand fortsetzten und die Tätigkeit der außerordentlichen Kriegsgerichte regelten.

¹⁵ Zur Lage der radikalen Parteien in Bayern, d. h. in diesem Fall der KP, s. Dok. Nr. 22, 41 und 101.

Zitierhinweis

Nr. 91 Besprechung mit den süddeutschen Staats- bzw. Ministerpräsidenten vom 11. Mai 1920 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller I, bearb. von Martin Vogt, 1971, S. 221–225 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu1-D91>